C.A. de Rancagua

LIBRO: Civil-1363-2023	**Fecha Ingreso:** 08/09/2023
Caratulado: CASTRO CON LEIVA	
Recurso: Civil-apelacion sentencia definitiva	
Estado Recurso: Vigente	**Ubicacion:** Corte Suprema
Estado Procesal: Fallada-Impugnada	

Litigantes

Sujeto	RUT	Persona	Nombre o Razn Social
Ab.Recurrente	15332544-8	Natural	MARCELO EDUARDO PEZOA CARRASCO
OTRO	60307016-K	Juridica	JUZGADO DE LETRAS DE PICHILEMU
AB.DDO.	15363291-K	Natural	IVÁN JOSÉ FRANZINI VILLANUEVA
AB.DTE.	15477278-2	Natural	MAXIMILIANO RAMIRO SÁNCHEZ PINILLA
AB.DTE.	15776924-3	Natural	DAVID ALEXIS MALDONADO ROMERO
DTE.	7990692-1	Natural	SEGUNDO ISIDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DTE.	8896778-K	Natural	ISABEL DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DTE.	8973191-7	Natural	ZUNILDA DEL CARMEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DTE.	10378791-2	Natural	MARÍA MARISOL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DTE.	13094506-6	Natural	ANA ROSA CASTRO GONZÁLEZ
DDO.	7131844-3	Natural	NELSON HUGO LEIVA AHUMADA

Tabla de contenidos

1. Principal . . . 1
1.1. Escrito: *Ingreso Recurso - 08/09/2023 (Folio 1) . . . 1
1.2. Actuación: Certificación Ingreso - 08/09/2023 (Folio 2) . . . 2
1.3. Escrito: Se hace parte y alegato - 11/09/2023 (Folio 3) . . . 3
1.4. Resolución: Pase a Relator (barria - 11/09/2023 (Folio 4) . . . 5
1.5. Resolución: t pte hace parte/alegato - 11/09/2023 (Folio 5) . . . 7
1.6. Actuación: Certificación 372 - 23/09/2023 (Folio 6) . . . 9
1.7. Resolución: En Relación - 25/09/2023 (Folio 7) . . . 10
1.8. Escrito: Se anuncia para alegar - 16/08/2024 (Folio 8) . . . 12
1.9. Resolución: HL Zoom (21/08/2024) - 19/08/2024 (Folio 9) . . . 14
1.10. Actuación: No vista por falta de tiempo - 21/08/2024 (Folio 10) . . . 16
1.11. Escrito: Se anuncia para alegar - 23/08/2024 (Folio 11) . . . 17
1.12. Resolución: HL Zoom (27/08/2024) - 26/08/2024 (Folio 12) . . . 19
1.13. Actuación: Certifica falta de tiempo - 27/08/2024 (Folio 13) . . . 21
1.14. Escrito: Se anuncia para alegar - 30/08/2024 (Folio 14) . . . 23
1.15. Resolución: HL Zoom (04/09/2024) - 02/09/2024 (Folio 15) . . . 25
1.16. Actuación: Cert. no vista por falta de ti - 04/09/2024 (Folio 16) . . . 27
1.17. Escrito: Se anuncia para alegar - 06/09/2024 (Folio 17) . . . 28
1.18. Actuación: Calidad de abogado - 09/09/2024 (Folio 18) . . . 32
1.19. Resolución: HL Zoom (10/09/2024) - 09/09/2024 (Folio 19) . . . 33
1.20. Resolución: Trámite 1° instancia - 10/09/2024 (Folio 20) . . . 35
1.21. Escrito: Devolucion documentos - 12/09/2024 (Folio 21) . . . 37
1.22. Resolución: A sus Antecedentes/Custodiese - 13/09/2024 (Folio 22) . . . 38
1.23. Escrito: Acompaña expediente - 13/09/2024 (Folio 23) . . . 40
1.24. Actuación: Certifica Custodia 85-2024 - 13/09/2024 (Folio 24) . . . 42
1.25. Resolución: Por Cumplido/Pase Pdte. - 16/09/2024 (Folio 25) . . . 43
1.26. Resolución: Rija autos en relacion - 17/09/2024 (Folio 26) . . . 45
1.27. Escrito: Se anuncia para alegar - 27/09/2024 (Folio 27) . . . 47
1.28. Resolución: Alegato Zoom (02.10 rcda) - 30/09/2024 (Folio 28) . . . 51
1.29. Actuación: No vista por falta de tiempo - 02/10/2024 (Folio 29) . . . 53
1.30. Escrito: Se anuncia para alegar - 04/10/2024 (Folio 30) . . . 54
1.31. Resolución: Alegato Zoom (08/10/24) - 07/10/2024 (Folio 31) . . . 58
1.32. Sentencia: Revocada - 08/10/2024 (Folio 32) . . . 60
1.33. Actuación: Alegato - 08/10/2024 (Folio 33) . . . 64
1.34. Escrito: Deduce recurso casacion - 25/10/2024 (Folio 34) . . . 65
1.35. Resolución: Concede Recurso (Interconexión - 29/10/2024 (Folio 35) . . . 84
1.36. Actuación: resumen corte suprema - 06/11/2024 (Folio 36) . . . 86

FOJA: 37 .- treinta y siete .-

NOMENCLATURA : 1. [392]Recurso Sent. Definitiva
JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de Pichilemu
CAUSA ROL : C-256-2022
CARATULADO : CASTRO/LEIVA

Pichilemu, uno de agosto de dos mil veintitrés

A folio 46, **se resuelve.**

Téngase por interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 10 de julio de 2023, a folio N° 42.

Se concede en ambos efectos, encontrándose notificadas las partes y trascurridos los términos legales, elévense en su oportunidad y remítanse electrónicamente al tribunal de alzada los antecedentes, para su conocimiento y resolución

Proveyó don **VÍCTOR LEOPOLDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, Juez Titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pichilemu

En **Pichilemu,** a **uno de agosto de dos mil veintitrés,** se notificó por el estado diario, la resolución precedente./jms

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: QXDTXGXFMBX

Certifico: Que con esta fecha ingreso vía interconexión el presente recurso a la Secretaria de esta Corte de Apelaciones. Rancagua, 8 de septiembre de 2023.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: WRCMXHCXRWX

SECRETARIA: CIVIL
CARÁTULA: "CASTRO CON LEIVA

"NUMERO DE INGRESO: 1363-2023

EN LO PRINCIPAL: SE HACE PARTE Y SOLICITA ALEGATO; PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA INFORMACION PARA ALEGATOS; SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS.

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

Maximiliano Sanchez Pinilla, Abogado, por la parte recurrida, en autos sobre recurso de apelación de sentencia definitiva, caratulado **"CASTRO CON LEIVA",** Rol de ingreso Nº **1363-2023**, a SSI.,
respetuosamente digo:

Que estando dentro de plazo según lo señalado en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, vengo en hacerme parte del presente recurso, de igual forma, estando vigente el mismo plazo, esta parte solicita alegatos para el presente recurso de apelación, según lo indicado en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO; según lo indicado en los artículos 199 y 200, del Código de Procedimiento Civil.

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA., Tener presente que se dio cumplimiento al artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, y acceder que el presente Recurso tenga alegatos e su respectiva vista de la Causa.

PRIMER OTROSI: que vengo en acompañar información del abogado compareciente a efectos de poder realizar la audiencia de manera telemática, conforme al acta N° 51 del La Excelentísima Corte Suprema de Justicia:

ABOGADO COMPARECIENTE: Maximiliano Sanchez Pinilla
TELEFONO CELULAR : +56981200226

CORREO ELECTRONICO **:** maximiliano.sanchez.pinilla@gmail.com

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA; tener presente la información.

SEGUNDO OTROSI: Que vengo en acompañar copia de la cedula de identidad del abogado compareciente.

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA; tenerlo por acompañado.

Rancagua, once de septiembre de dos mil veintitrés.

Pasen los autos al Relator Luis Barria Alarcón, o a quien le reemplace para los efectos del artículo 372 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol IC N° -1363-2023 Civil.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XYZNXHCGKBR

Proveído por la Presidenta de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a once de septiembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XYZNXHCGKBR

Rancagua, once de septiembre de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 3

A todo; Téngase presente.

Rol IC N° -1363-2023 Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: MTCFXHJSXFR

Proveído por la Presidenta de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a once de septiembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: MTCFXHJSXFR

C.A. de Rancagua.
Certificado: Que la presente causa se encuentra en estado de traer los autos en relación y no constan inhabilidades que certificar.
Rancagua, veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés.
Rol Corte Civil-1363-2023.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: QXFPXHJHYXZ

Rancagua, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

En relación.

Rol IC N° -1363-2023 Civil.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: WYBLXXRXGEB

Proveído por la Presidenta de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: WYBLXXRXGEB

TIPO DE RECURSO: APELACION SENTENCIA DEFINITIVA
SECRETARIA: CIVIL
CARÁTULA: "CASTRO CON LEIVA"
NUMERO DE INGRESO: 1363-2023
SALA: TERCERA SALA
FECHA DE LA VISTA: 21 DE AGOSTO DE 2024

EN LO PRINCIPAL: ANUNCIA ALEGATO; PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA INFORMACION PARA ALEGATOS;

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

Maximiliano Sanchez Pinilla, Abogado, por la parte recurrente, en autos caratulados "**CASTRO CON LEIVA",** Rol de ingreso Nº **1363-2023**, a SSI., respetuosamente digo:

Que, por este acto vengo en anunciarme para alegar por el tiempo de 15 minutos en la vista de la presente causa, la que se encuentra en la Tercera Sala en el octavo lugar de la tabla ordinaria del día 21 de Agosto de 2024

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA., Tener presentado el anuncio del tiempo estimado para alegar.

PRIMER OTROSI: que vengo en acompañar información del abogado compareciente a efectos de poder realizar la audiencia de manera telemática, conforme al acta N° 51 del La Excelentísima Corte Suprema de Justicia:

ABOGADO COMPARECIENTE: Maximiliano Sanchez Pinilla
TELEFONO CELULAR : +56981200226
CORREO ELECTRONICO : maximiliano.sanchez.pinilla@gmail.com

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA; tener presente la información.

Prs

Rancagua, diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Al Folio N° 8, se provee:

A lo principal, téngase presente.

Al otrosí, como se pide.

Rol Corte 1363-2023-Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: RBQUXPXLCYK

Proveído por el Señor Presidente de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: RBQUXPXLCYK

csf

C.A. de Rancagua

Certifico: Que la presente causa no fue vista por la tercera sala por falta de tiempo. Rancagua, veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro.

Rol I. Corte 1363-2023- Civil.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PCMXXPUZCUM

TIPO DE RECURSO: APELACION SENTENCIA DEFINITIVA
SECRETARIA: CIVIL
CARÁTULA: "CASTRO CON LEIVA"
NUMERO DE INGRESO: 1363-2023
SALA: SEGUNDA SALA
FECHA DE LA VISTA: 27 DE AGOSTO DE 2024

EN LO PRINCIPAL: ANUNCIA ALEGATO; PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA INFORMACION PARA ALEGATOS;

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

Maximiliano Sanchez Pinilla, Abogado, por la parte recurrente, en autos caratulados "**CASTRO CON LEIVA",** Rol de ingreso Nº **1363-2023**, a SSI., respetuosamente digo:

Que, por este acto vengo en anunciarme para alegar por el tiempo de 15 minutos en la vista de la presente causa, la que se encuentra en la SEGUNDA SALA en el DECIMO SEGUNDO lugar de la tabla ordinaria del día 27 de Agosto de 2024.

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA., Tener presentado el anuncio del tiempo estimado para alegar.

PRIMER OTROSI: que vengo en acompañar información del abogado compareciente a efectos de poder realizar la audiencia de manera telemática, conforme al acta N° 51 del La Excelentísima Corte Suprema de Justicia:

ABOGADO COMPARECIENTE: Maximiliano Sanchez Pinilla
TELEFONO CELULAR : +56981200226
CORREO ELECTRONICO : maximiliano.sanchez.pinilla@gmail.com

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA; tener presente la información.

Prs

Rancagua, veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro.

Al Folio N° 11, se provee:

A lo principal, téngase presente.

Al otrosí, encontrándose autorizada su comparecencia remota a Folio N° 9, téngase presente.

Rol Corte 1363-2023-Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: FPXJXPPCJJX

Proveído por el Señor Presidente de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a veintiseis de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: FPXJXPPCJJX

Mjcv.

C.A. de Rancagua

Certifico: Que la presente causa no se vio el día de hoy en la **Segunda Sala** de esta Iltma. Corte, por falta de tiempo. Rancagua, veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

Rol Civil-1363-2023

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: NEZJXPWSRCP

Proveído por la Presidenta de la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: NEZJXPWSRCP

TIPO DE RECURSO: APELACION SENTENCIA DEFINITIVA
SECRETARIA: CIVIL
CARÁTULA: "CASTRO CON LEIVA"
NUMERO DE INGRESO: 1363-2023
SALA: TERCERA SALA
FECHA DE LA VISTA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EN LO PRINCIPAL: ANUNCIA ALEGATO; PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA INFORMACION PARA ALEGATOS;

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

Maximiliano Sanchez Pinilla, Abogado, por la parte recurrente, en autos caratulados "**CASTRO CON LEIVA",** Rol de ingreso Nº **1363-2023**, a SSI., respetuosamente digo:

Que, por este acto vengo en anunciarme para alegar por el tiempo de 15 minutos en la vista de la presente causa, la que se encuentra en la Tercera Sala en el octavo lugar de la tabla ordinaria del día 4 de Septiembre de 2024

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA., Tener presentado el anuncio del tiempo estimado para alegar.

PRIMER OTROSI: que vengo en acompañar información del abogado compareciente a efectos de poder realizar la audiencia de manera telemática, conforme al acta N° 51 del La Excelentísima Corte Suprema de Justicia:

ABOGADO COMPARECIENTE: Maximiliano Sanchez Pinilla
TELEFONO CELULAR : +56981200226
CORREO ELECTRONICO : maximiliano.sanchez.pinilla@gmail.com

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA; tener presente la información.

Prs

Rancagua, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

Al Folio N° 14, se provee:

A lo principal, téngase presente.

Al otrosí, encontrándose autorizada su comparecencia remota a Folio N° 9, téngase presente.

Rol Corte 1363-2023-Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PZLXXPXXNSR

Proveído por el Señor Presidente de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a dos de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PZLXXPXXNSR

Certifico: Que, no se concurrió a la vista de la causa el día de hoy en **la Tercera Sala**, por falta de tiempo. Rancagua, 4 de septiembre de 2024.

Rol Corte 1363-2023 Civil.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XVHFXPMWQXT

TIPO DE RECURSO: APELACION SENTENCIA DEFINITIVA
SECRETARIA: CIVIL
CARÁTULA: "CASTRO CON LEIVA"
NUMERO DE INGRESO: 1363-2023
SALA: PRIMERA SALA
FECHA DE LA VISTA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EN LO PRINCIPAL:DELEGA PODER**; PRIMER OTROSI:** ANUNCIA ALEGATO**; SEGUNDO OTROSI:** ACOMPAÑA INFORMACION PARA ALEGATOS**;**

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

Maximiliano Sanchez Pinilla, Abogado, por la parte recurrente, en autos caratulados "**CASTRO CON LEIVA",** Rol de ingreso Nº **1363-2023**, a SSI., respetuosamente digo:

Que vengo en delegar poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don MARCELO EDUARDO PEZOA CARRASCO, cedula de identidad N° 15.332.544-8, de mí mismo domicilio, quien podrá actuar conjunta, separada o indistintamente con todas las facultades, quien firma en señal de aceptación.

POR TANTO;

RUEGO A US; tener por conferida la presente delegación

PRIMER OTROSI: Maximiliano Sanchez Pinilla, Marcelo Pezoa Carrasco y David Maldonado Romero, Abogados, por la parte recurrida, en autos caratulados "**CASTRO CON LEIVA",** Rol de ingreso Nº **1363-2023**, a SSI., respetuosamente digo:

Que, por este acto vengo en anunciarnos a los abogados Marcelo Pezoa, David Maldonado o Maximiliano Sanchez, quienes podrán alegar separada o indistintamente por el tiempo de 25 minutos en la vista de la presente causa, la que se encuentra en la primera Sala en el quinto lugar de la tabla ordinaria del día 10 de Septiembre de 2024

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA., Tener presentado el anuncio del tiempo estimado para alegar.

PRIMER OTROSI: que vengo en acompañar información del abogado compareciente a efectos de poder realizar la audiencia de manera telemática, conforme al acta N° 51 del La Excelentísima Corte Suprema de Justicia:

ABOGADO COMPARECIENTE: Maximiliano Sanchez Pinilla
TELEFONO CELULAR **:** +56981200226
CORREO ELECTRONICO **:** maximiliano.sanchez.pinilla@gmail.com

ABOGADO COMPARECIENTE: Marcelo Pezoa Carrasco
TELEFONO CELULAR **:** +56987207830
CORREO ELECTRONICO **:** mpezoa@dmcabogados.cl

ABOGADO COMPARECIENTE: David Maldonado Romero
TELEFONO CELULAR **:** +56954094673
CORREO ELECTRONICO **:** dmaldonado@dmcabogados.cl

POR TANTO;

RUEGO A U,S ILUSTRISIMA; tener presente la presente información.

Certifico: Que a través del Portal del Poder Judicial comprobé la calidad de abogado de Marcelo Eduardo Pezoa Carrasco.

Rancagua, nueve de septiembre de dos mil veinticuatro.

N°Civil-1363-2023.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: NZXTXPYCMMV

Prs

Rancagua, nueve de septiembre de dos mil veinticuatro.

Al Folio N° 17, se provee:

A lo principal, atendido el mérito del certificado que antecede, téngase presente la delegación de poder.

Al primer otrosí, téngase presente.

Al segundo otrosí, encontrándose autorizada su comparecencia remota a Folio N° 9, téngase presente.

Rol Corte 1363-2023-Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: JWGMXPFCSMV

Proveído por el Señor Presidente de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: JWGMXPFCSMV

Dpp

Rancagua, diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

Habiéndose pedido por el demandado tener a la vista la causa Rol 5657-2010, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, cuya solicitud de desarchivo consta a folio 38, en relación a lo resuelto a folio 39 por el tribunal a quo, y no habiéndose remitido aquélla, por ser trámite previo e indispensable para la vista de la causa, requiérase al tribunal de primera instancia que la remita.

Suspéndase, entretanto, el decreto autos en relación.

Sirva la presente resolución como suficiente y atento oficio remisor.

Rol I. Corte 1363-2023-Civil

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: BYYXXPBXVYW

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Marcela De Orue R., Miguel Santibañez A. y Abogada Integrante Paloma Valenzuela B. Rancagua, diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Rancagua, a diez de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: BYYXXPBXVYW

NOMENCLATURA : 1. [1377]Reelévese pide cuenta 2a instancia
JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de Pichilemu
CAUSA ROL : C-256-2022
CARATULADO : CASTRO/LEIVA

Pichilemu, doce de septiembre de dos mil veinticuatro

Atendido el mérito de la constancia de remisión que obra en autos con esta fecha al folio N° 51, téngase por cumplido lo ordenado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, reelévese.

nmm.

Proveyó don **VÍCTOR LEOPOLDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, Juez Titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pichilemu.

En Pichilemu, a doce de septiembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: CQQFXPGXDKY

Prs

Rancagua, trece de septiembre de dos mil veinticuatro.

Al Folio N° 21, se provee:

A sus antecedentes. Una vez recibidos los documentos en esta Corte, custódiese.

Rol Corte 1363-2023-Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: HTSUXPNHKVY

Proveído por el Señor Presidente de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a trece de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: HTSUXPNHKVY

Juzgado de Letras, Garantía
Familia y Laboral de
Pichilemu

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE

NOMENCLATURA : 1. [1376]Cúmplase pide cuenta 2a instancia
JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de Pichilemu
CAUSA ROL : C-256-2022
CARATULADO : CASTRO/LEIVA

CORTE DE APELACIONES RANCAGUA
13 SEP 2024
ATENCION DE PUBLICO

Pichilemu, once de septiembre de dos mil veinticuatro

Proveyendo a la resolución ingresada a sistema con fecha 10/09/2024 folio N° 19, proveniente de la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua:

Cúmplase y hecho reelévese.

Remítase a la brevedad la causa Rol 5657-2010, seguida ante este Tribunal, para ser tenida a la vista en causa Rol de Ingreso Corte 1363-2023 Civil, debiendo dejarse constancia en autos de su efectiva remisión.

Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor.

nmm.

Proveyó don **VÍCTOR LEOPOLDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, Juez Titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pichilemu.

En Pichilemu, a once de septiembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

Víctor Leopoldo Sánchez Gutiérrez
Juez
PJUD
Once de septiembre de dos mil veinticuatro
15:06 UTC-3

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: BXSKXPSCHRX

Prs

Certifico: Que con fecha 13 de septiembre del presente año y mediante resolución de fecha de once de septiembre del corriente actuando como oficio remisor del Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Pichilemu, se recibió expediente de causa Rol 5657-2010, en un cuaderno a fojas 122, el que se guardó en la custodia de esta Corte bajo el **folio N°85-2024**. Rancagua, trece de septiembre de dos mil veinticuatro.

Rol Corte 1363-2024-Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: FPBXXPCTVGZ

Prs

Rancagua, dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Atendido el mérito del certificado que antecede, téngase por cumplido lo ordenado en trámite de Folio N° 20.

Pasen los antecedentes a Presidencia para los fines pertinentes.

Rol Corte 1363-2023-Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: SFWXXPQYXLZ

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministra Marcela De Orue R., Fiscal Judicial Joaquin Ignacio Nilo V. y Abogada Integrante Ximena Isabel Carmona T. Rancagua, dieciseis de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Rancagua, a dieciseis de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: SFWXXPQYXLZ

Prs

Rancagua, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

Rija el decreto de autos en relación.

Rol Civil-1363-2023.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: HQVGXQXHKFX

Proveído por el Señor Presidente de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: HQVGXQXHKFX

TIPO DE RECURSO: APELACION SENTENCIA DEFINITIVA
SECRETARIA: CIVIL
CARÁTULA: "CASTRO CON LEIVA"
NUMERO DE INGRESO: 1363-2023
SALA: SEGUNDA SALA
FECHA DE LA VISTA: 2 DE OCTUBRE DE 2024

EN LO PRINCIPAL: ANUNCIA ALEGATO; **PRIMER OTROSI:**ACOMPAÑA INFORMACION PARA ALEGATOSS ANUNCIA ALEGATO;

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

Maximiliano Sanchez Pinilla, Abogado, por la parte recurrente, en autos caratulados "**CASTRO CON LEIVA",** Rol de ingreso Nº **1363-2023**, a SSI., respetuosamente digo:

Que, por este acto vengo en anunciarnos a los abogados Marcelo Pezoa, David Maldonado o Maximiliano Sanchez, quienes podrán alegar separada o indistintamente por el tiempo de 5 minutos en la vista de la presente causa, la que se encuentra en la segunda Sala en el quinto lugar de la tabla ordinaria del día 2 de Octubre de 2024

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA., Tener presentado el anuncio del tiempo estimado para alegar.

PRIMER OTROSI: que vengo en acompañar información del abogado compareciente a efectos de poder realizar la audiencia de manera telemática, conforme al acta N° 51 del La Excelentísima Corte Suprema de Justicia:

ABOGADO COMPARECIENTE: Maximiliano Sanchez Pinilla
TELEFONO CELULAR : +56981200226
CORREO ELECTRONICO : maximiliano.sanchez.pinilla@gmail.com

ABOGADO COMPARECIENTE: Marcelo Pezoa Carrasco
TELEFONO CELULAR : +56987207830
CORREO ELECTRONICO : mpezoa@dmcabogados.cl

ABOGADO COMPARECIENTE: David Maldonado Romero
TELEFONO CELULAR **:** +56954094673
CORREO ELECTRONICO **:** dmaldonado@dmcabogados.cl

POR TANTO;

RUEGO A U,S ILUSTRISIMA; tener presente la presente información.

saa

C.A. de Rancagua

Rancagua, treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.

A folio 27:

Encontrándose autorizada su comparecencia por vía remota a folio 9, a todo, téngase presente.

Rol IC N°1363-2023 Civil.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: THBDXQFFZKE

Proveído por el Señor Presidente de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: THBDXQFFZKE

csf

C.A. de Rancagua

Rancagua, dos de octubre de dos mil veinticuatro.

Certifico: Que la presente causa no fue vista por la Segunda Sala por falta de tiempo.

Rol I. Corte Civil-1363-2023.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: WMXLXQXXYXG

TIPO DE RECURSO: APELACION SENTENCIA DEFINITIVA
SECRETARIA: CIVIL
CARÁTULA: "CASTRO CON LEIVA"
NUMERO DE INGRESO: 1363-2023
SALA: SEGUNDA SALA
FECHA DE LA VISTA: 8 DE OCTUBRE DE 2024

EN LO PRINCIPAL: ANUNCIA ALEGATO**;** **PRIMER OTROSI:**ACOMPAÑA INFORMACION PARA ALEGATOS S ANUNCIA ALEGATO**;**

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

Maximiliano Sanchez Pinilla, Abogado, por la parte recurrente, en autos caratulados "**CASTRO CON LEIVA",** Rol de ingreso Nº **1363-2023**, a SSI., respetuosamente digo:

Que, por este acto vengo en anunciarnos a los abogados Marcelo Pezoa, David Maldonado o Maximiliano Sanchez, quienes podrán alegar separada o indistintamente por el tiempo de 5 minutos en la vista de la presente causa, la que se encuentra en la segunda Sala en el cuarto lugar de la tabla ordinaria del día 8 de Octubre de 2024.

POR TANTO;

SOLICITO A SS. ILUSTRISIMA., Tener presentado el anuncio del tiempo estimado para alegar.

PRIMER OTROSI: que vengo en acompañar información del abogado compareciente a efectos de poder realizar la audiencia de manera telemática, conforme al acta N° 51 del La Excelentísima Corte Suprema de Justicia:

ABOGADO COMPARECIENTE: Maximiliano Sanchez Pinilla
TELEFONO CELULAR : +56981200226
CORREO ELECTRONICO : maximiliano.sanchez.pinilla@gmail.com

ABOGADO COMPARECIENTE: Marcelo Pezoa Carrasco
TELEFONO CELULAR : +56987207830
CORREO ELECTRONICO : mpezoa@dmcabogados.cl

ABOGADO COMPARECIENTE: David Maldonado Romero

TELEFONO CELULAR **:** +56954094673

CORREO ELECTRONICO **:** dmaldonado@dmcabogados.cl

POR TANTO;

RUEGO A U,S ILUSTRISIMA; tener presente la presente información.

Prs

Rancagua, siete de octubre de dos mil veinticuatro.

Al Folio N° 30, se provee:

A lo principal y otrosí, encontrándose autorizada su comparecencia remota a Folio N° 27, téngase presente.

Rol Corte 1363-2023-Civil.-

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: SMQRXQUJXXX

Proveído por el Señor Presidente de la Sala de Presidencia de la C.A. de Rancagua.

En Rancagua, a siete de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: SMQRXQUJXXX

Rancagua, ocho de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se reproduce la sentencia, salvo sus considerandos octavo a décimo segundo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, la querella de restitución es un interdicto posesorio que tiene por objeto recuperar la posesión de bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos, que ha sido despojada, siempre que el demandante haya estado en posesión tranquila, exclusiva y no interrumpida por un año completo, tal como lo exige el artículo 916 del Código Civil.

Sin embargo, para que prospere la acción se requiere que la misma se deduzca dentro del plazo que establece el artículo 920 inciso 2° del citado Código, en cuanto dispone: "Las que tienen por objeto recuperarla, expiran al cabo de un año completo contado desde que el poseedor anterior la ha perdido".

Segundo: Que, en la especie, si bien en la demanda se afirma que la posesión de los demandantes se vio interrumpida el día 30 de noviembre del año 2021, acompañando al efecto el parte denuncia de fecha 4 de diciembre de 2021, efectuada por doña Zunilda del Carmen González González en contra de Nelson Leiva Ahumada, la prueba documental y testimonial rendida por el demandado permite acreditar que el conflicto posesorio con este último es de larga data, por cuanto amén de que éste intenta justificar la ocupación del predio en base a un contrato de promesa de compraventa celebrado ante Notario Público con fecha 10 de junio de 2009, los testigos de su parte que depusieron en autos Rodelinda González Pino, Carlos Morales Silva, Manuel Pérez Romero y Sebastián González González, están contestes en que el demandado ejecuta actos posesorios hace largo

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XFKKXQDKDWJ

tiempo, por lo menos hace más de 10 años, pues la primea afirma que lo hace desde que le vendió el predio en el año 2010, el segundo refiere que lo posee hace 18 años, el tercero dice que limpió el terreno para el demandado hace 12 años y el último afirma que aquel lo ocupa hace 10 años.

Por lo demás, lo anterior se encuentra acorde con el hecho de que ya en la causa sobre demanda de reivindicación presentada por algunos miembros de la sucesión que hoy demandan en esta causa, Rol C-5657-2010 del Juzgado de Letras de Pichilemu, tenida a la vista, los actores solicitaron la inoponibilidad del referido contrato de promesa de compraventa, celebrado en el año 2009, que el demandado invoca para justificar su ocupación del predio.

A lo dicho cabe agregar que la demás prueba rendida por la parte demandante no desvirtúa lo anterior, por cuanto la documental incorporada resulta impertinente para dicho fin; en la absolución de posiciones el demandado no reconoce haber iniciado la posesión en la fecha que se indica en la demanda; y la testimonial de la demandante, consistente en los dichos de Erika Perez Muñoz y Bernardita Muñoz González, no da luces sobre el punto, pues incluso sus asertos son contradictorios con los propios hechos de la demanda, al afirmar la segunda de ellas que ni siquiera ha visto al demandado en el predio.

Tercero: Que, en consecuencia, resulta patente que la acción posesoria de restitución ejercida en autos debe ser rechazada, por haber sido presentada con fecha 16 de octubre de 2022, encontrándose largamente vencido el plazo de un año que exige el artículo 920 del Código Civil.

Cuarto: Que, por último, de conformidad al artículo 562 del Código de Procedimiento Civil, resulta imperativo imponer la condena en costas al querellante vencido, lo que no obsta a

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XFKKXQDKDWJ

que dicha parte pueda ejercer los derechos previstos en el artículo 563 del mismo cuerpo legal.

Por lo anterior y lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se resuelve:**

I.- Que, **se revoca** la sentencia apelada de fecha de diez de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, en la causa Rol C-256-2022, que acogió la querella posesoria de restitución interpuesta por Segundo Isidro González González, Isabel de Las Mercedes González González, Ana Rosa Castro González, Zunilda Del Carmen González González y Maria Marisol González González, en contra de Nelson Hugo Leiva Ahumada, la que, en su lugar, se rechaza en todas sus partes.

II.- Que, de conformidad con el artículo 562 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas al querellante vencido.

Regístrese y devuélvase.

Rol Corte 1363-2023 Civil.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XFKKXQDKDWJ

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Michel Anthony Gonzalez C. y Abogada Integrante Ximena Isabel Carmona T. Rancagua, ocho de octubre de dos mil veinticuatro.

En Rancagua, a ocho de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XFKKXQDKDWJ

Poder Judicial
CHILE

C.A. de Rancagua.

Rancagua, ocho de octubre de dos mil veinticuatro.

REGISTRO DE ALEGATOS

Recurso: Civil-1363-2023.

Caratulado: CASTRO CON LEIVA

Fecha: 08-10-2024

Sala: Segunda

N°	Abogado	Hora de Inicio	Hora de Término	Tipo de Litigante
1	MAXIMILIANO SANCHEZ	13:23	13:24	Abogado Recurrente

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: YXSXXQLYXWJ

CORTE : DE APELACIONES DE RANCAGUA

ROL INGRESO 1363-2023 CIVIL

MATERIA : CASACION EN EL FONDO.

EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE CASACION EN EL FONDO.SUBSIDIARAMENTE SE CASE DE OFICIO**: OTROSI:** PATROCINIO DEL RECURSO.

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

MAXIMILIANO RAMIRO SANCHEZ PINILLA, abogado, cedula nacional de identidad Nº 15.477.278-2, por la parte recurrida y querellante posesoria, en autos sobre querella de restitutoria, caratulados "CASTRO CON LEIVA", número de ingreso civil 1363-2023, a S.S. Ilustrísima respetuosamente digo:

Que, en la presentación que invisto y dentro del plazo contemplado en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, vengo en **deducir recurso de casación en el fondo,** en contra de la sentencia de autos, dictada con fecha 8 de Octubre de 2024 y notificada a esta parte con igual fecha, de la cual, esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, **revocó**, la sentencia de primera instancia que había acogido la querella de restitución, deducida por este parte, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu.

Lo anterior, por considerar que el fallo de segunda instancia, incurre en errores y omisiones de derecho, todo lo cual debe ser invalidado y corregido por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, como lo viene solicitando esta parte, mediante el presente recurso y por haberse causado agravio a la misma, al revocar la sentencia de primera instancia, como paso a señalar:

I.- CUESTIONES PREVIAS DE ADMISIBILIDAD

El examen de admisibilidad del tribunal del tribunal recurrido a quo está circunscrito según lo dispuesto en el artículo 776 del Código de Procedimiento Civil, examinando si en el recurso ha sido interpuesto en tiempo y si cuenta o no con el patrocinio de abogado habilidad, situación que se encuentra conforme a la ley.

1.-Procedencia formal del recurso.

El artículo 767, del Código de Procedimiento Civil señala que: " *El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitiva inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen termino al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones o por Tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido sustancialmente en los dispositivo de la sentencia".*

La resolución recurrida es una sentencia de inapelable dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, procediendo en su contra el presente recurso.

2.- Plazo de interposición.

El artículo 770 del Código de Procedimiento Civil establece: *"El recurso de casación deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia contra la cual se recurre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 791. En caso de que se deduzca recurso de casación de forma y fondo en contra de una misma resolución, ambos recursos deberán interponerse simultáneamente"*

Al respecto cabe destacar que la sentencia impugnada es de fecha 8 de Octubre de 2024, habiendo sido notificada en la misma fecha.

3.- Agravio.

La sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua es manifiestamente agraviante para los derechos de mis representados, por cuanto revoca, la sentencia que fue dictada en primera instancia por el Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, en todas sus partes , no dando lugar a la querella posesoria impetrada, deducida por esta parte, en representación de **SERGIO ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ, ISABEL DE LAS MERCEDES GONZALEZ GONZALEZ, AÑA ROSA CASTRO GONZALEZ, ZUNILDA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ MARIA MARISOL GONZALEZ GONZALEZ,** en contra de don **NELSON HUGO LEIVA AHUMADA.**

Producto de esta revocación, los querellantes, han quedado impedidos, de ejercer sus derechos respecto al inmueble que son dueños y que por las razones explicitadas en la demanda, se ha dado lugar en su mérito en primera instancia. En concreto, la sentencia deja a esta parte en la más absoluta indefensión, siendo que en la especie, concurrieron todos los presupuestos legales para que se acoja la respectiva acción posesoria, la cual fue acogida en primera instancia y luego, revocada por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

4.- De la preparación del recurso.

Dado que los vicios que se denuncian han sido en el pronunciamiento mismo de la sentencia de segunda instancia, no resulta exigible preparación alguna relativa al recurso de casación en el fondo.

5.- Abogado Habilitado.

El recurso cuenta con el patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

II.- PROCEDENCIA SUSTANTIVA DEL RECURSO

1.- Antecedentes.

a) A folio N° 1, con fecha 16 de Octubre de 2022, se presentó querella posesoria de restitución con indemnización de perjuicios en contra de NELSON HUGO LEIVA AHUMADA, admitiéndose a tramitación con fecha 21 de Octubre de

2022. Que los motivos por los cuales se interpone dicha acción, se fundan en que mis representados indican que La Sucesión quedo como dueña de un inmueble rural, ubicado en "La Villa", comuna de Pichilemu, provincia de Cardenal Caro, VI Región, de una superficie de diez Hectáreas, compuesta por dos lotes que colinda en particular : LOTE "A", de siete coma ochenta y dos hectáreas; Norte, sucesión Arraño, en línea quebrada separada por cerco, al Este, camino publico La Villa a Paredones que lo separa con lote "b" de la misma propiedad y de Eufesio Muñoz; al Sur, Humberto González, separado por cerco, Eduardo González en Línea Quebrada, separado por cerco, y Humberto González, en línea quebrada separada por cerca; y al Oeste, Camino vecinal que lo separa de José Santos Arraño Caro.- LOTE "B", de dos como veinte hectáreas, linda; Al Norte, Irene González González, en línea quebrada, separada por cerco, al Este, Emilio Cordero Canales y Euferio Muñoz, ambos separados por cercos y al Oeste, Camino Publico de Paredones a la Villa que lo separa del Lote A de la misma propiedad, El titulo de dominio se encuentra inscrito a FOJA 1707, NUMERO 2307, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL AÑO 1993, del Conservador de Bienes Raíces, el rol de avalúo fiscal de la propiedad en la comuna de Pichilemu es el N° 117-0015.

Predio que posterior a su adquisición se ocupó y se procedió a la marcación de sus respectivos deslindes, visitando la propiedad junto a sus familias, por largo tiempo de manera tranquila e ininterrumpida hasta el 30 de noviembre de 2021, fecha en la cual se recibieron noticias que el señor Nelson Leiva Ahumada había entrado a su propiedad, de esta situación se estampo denuncia el día 4 de Diciembre de 2021 en Carabineros de Chile, bajo el número de parte 02898, con su respectiva remisión a la Fiscalía Local de Pichilemu.

b) Con fecha 20 de Noviembre de 2022, se efectuó notificación personal del querellado.

c) Con fecha 29 de Noviembre de 2022, se llevó a efecto la audiencia de conciliación, contestación y prueba de rigor. Esta parte ratifico la presentación de la respectiva querella posesoria en todas sus partes como asimismo los medios probatorios.

La parte querellada, contesta la demanda, solicitando el total y absoluto rechazo de la querella. En su escrito señala que su representado detenta la posesión material de su predio desde el día 10 de Junio de 2009, en virtud de haber celebrado un contrato de promesa de compraventa ante el Notario Público de Pichilemu, ingresada bajo el repertorio N°369/2009. Además agrega que el contrato suscrito es y era de conocimiento de los querellantes. Esta situación queda de manifiesto en casa "GONZALEZ Y OTROS / GONZALEZ **ROL 5657-2010** (causa *que la Ilustrísima Corte de apelaciones*

de Rancagua utilizo para fundamentar el fallo que revoca la sentencia de primera instancia, instrumento del cual nos haremos cargo más adelante en esta presentación) de este Juzgado de Letras de Pichilemu.

d) Se recibió la causa a prueba, fijando hechos sustánciales, pertinentes y controvertidos.

1.- Efectividad de que la parte querellante haya estado en posesión del inmueble disputado. Circunstancias en que se funda, tiempo y características de dicha posesión. Singularización e identificación del inmueble sobre el cual recae.
2.- Efectividad de que la parte querellada haya realizado actos que hayan molestado y turbado la posesión del querellante. Hechos y circunstancias en que se funda.
3.- en su caso, efectividad de que dichos actos le hayan causado perjuicios a la parte querellante, naturaleza y monto de los mismos.
4.- Efectividad de que concurran las circunstancias para declarar la prescripción extintiva. Lapso de tiempo, época en que comenzaron los supuestos actos de molestia y otras circunstancias en que se funda.

Esta parte presento como prueba documental (pantallazo *de la sentencia de primera instancia):*

Prueba documental querellante:

- certificado de movimiento emitido por la tesorería General de la Republica de contribuciones pagadas de la propiedad con dirección en la villa, comuna de Pichilemu, rol 137-01117-015, número de folio 1371117322 de fecha 02/09/2022, por un monto de $12.804, fecha de emisión de certificado el día 07/10/2022.
- certificado de movimiento emitido por la tesorería General de la Republica de contribuciones pagadas de la propiedad con dirección en la villa, comuna de Pichilemu, rol 137-01117-015, número de folio 1371117322 de fecha 12/04/2022, por un monto de $11.955, fecha de emisión de certificado el día 07/10/2022.
- certificado de movimiento emitido por la tesorería General de la Republica de contribuciones pagadas de la propiedad con dirección en la villa, comuna de Pichilemu, rol 137-01117-015, número de folio 1371117322 de fecha 30/08/2021, por un monto de $11.375, fecha de emisión de certificado el día 07/10/2022.
- copia de la carpeta investigativa de la Fiscalía de Pichilemu, causa ruc: 2101095645-2
- certificado de avalúo fiscal de la terrera propiedad de la comunidad hereditaria emitido por el Servicio de Impuestos Internos de fecha 7 de octubre de 2022.
- certificado de dominio vigente emitido por el conservador de Bienes Raíces de Pichilemu, de fecha 12 de octubre de 2022

La prueba documental ofrecida por la parte querellada es la que se requiere analizar con especial relevancia y detención como también la solicitud de tener a la vista la causa C-5657-2010 del Juzgado de letras y Garantía de Pichilemu.

La prueba documental de la querellada es la siguiente:

1.- *contrato de promesa de fecha 10 de Junio de 2009 celebrada ante el Notario Público de Pichilemu e ingresada en su repertorio bajo el N° 369/2009*
2.- Copia parcial del libelo presentado en causa GONZALEZ Y OTROS / GONZALEZ ROL N°5657-2010 de este Juzgado de letras de Pichilemu.
3.- escrito presentando por don Nelson Leiva Ahumada con fecha 09/04/2010 en causa GONZALEZ Y OTROS / GONZALEZ ROL N°5657-2010 de este Juzgado de letras de Pichilemu.

El querellado además solicito tener a la vista causas ***C -5657-2010 y C-4951-2006,*** *petición a la cual se accedió el día 1 de Diciembre de 2022.*

e) Con fecha 27 de Febrero de 2023, se presentó escrito por esta parte en el siguiente tenor: "*con fecha 5 de diciembre de 2022, la parte querellada solicitó tener a la vista los siguientes expedientes: Rol 5657-2010 "González y otros González" y, Rol 4951-2006, en virtud de lo recién antes mencionado es que vengo en solicitar se inste a la parte querellada a cumplir con el respectivo diligenciamiento de la vista de los expedientes.*

Con fecha 1 de Marzo de 2023, el tribunal proveyendo el escrito presentado por esta parte, a folio N° 36, en la forma siguiente: "*Como se pide, se insta a la querellada a dar tramitación por mano de las peticiones de desarchivo respectivas, dentro de quinta día, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la diligencia".*

f) Con fecha 7 de Marzo de 2023 el querellado de autos, presenta escrito de cumple lo ordenando en el siguiente tenor: *"que, en cumplimiento a lo ordenado por su SS; mediante resolución de fecha 1 / 03/ 2023, folio 37 en lo que respecta a dar curso al desarchivo solicitado, es que vengo en acompañar la solicitud realidad al Archivo Judicial a fin de que procedan al archivo.*

Se adjunta pantallazo de la solicitud de la contraparte:

Estudio Jurídico
Franzini & Cia.
+56 9 962161236

ivan franzini <ifranzini@franziniabogados.cl>

Solicita desarchivo que indica

ivan franzini <ifranzini@franziniabogados.cl> 7 de marzo de 2023, 21:27
Para: areyes@conservadorpichilemu.cl, info@conservadorpichilemu.cl

Estimados, por el presente y según lo informado por vuestro Conservdor y Archivero Judicial en cuanto a que las solicitudes deben ser por vía electrónica, por el presente y según dispone resolución dictada en causa ROL 5657-2010 del Juzgado de Pichilemu que se adjunta la cual es "suficiente oficio remisor" solicitó tramitar el desarchivo de la referida causa y señalar el costo del mismo.

Saludos cordiales.

--

Iván José Franzini V.
Abogado
Magister en Derecho Civil Patrimonial.
+56962161236
www.franziniabogados.cl

Estudio Jurídico
Franzini & Cia.

resolucion solicitud de desarchivo causa c-5657-2022.pdf
121K

El día 9 de Marzo de 2023 el tribunal de la causa tiene por acompañado el documento (correo *electrónico de la contraparte*), y por cumplido lo ordenado parcialmente, considerando que en su oportunidad fueron dos las causas requeridas para tener a la vista.

g) **el día 28 de abril de 2023**, a folio 40, se presentó escrito por esta parte con glosa "*petición indica", solicitando que la contraparte se hiciera cargo en definitiva de la gestión de los desarchivos de las causas que el mismo había pedido*. **El tribunal con fecha dos de Mayo de 2023**:

> "Resolviendo *escrito folio 40:*
> *Atendido el procedimiento, fecha de inicio del interdicto y lo consagrado en el artículo 561 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá en definitiva.*
> *Cítese a las partes a oír sentencia.*

h) Con fecha diez de julio de 2023, se dicta sentencia a favor de mis representados.

El fondo de la sentencia de autos se encuentra establecido desde los considerandos CUARTO A DECIMO SEGUNDO. En el razonamiento de la sentencia expresa de primera manera la legislación aplicable al caso en el artículo 916 del Código Civil y los respectivos requisitos para entablar la acción en comento, en concordancia con el artículo 918 del mismo cuerpo normativo, en relación con el artículo 549 N° 2 del Código de Procedimiento Civil.

La prueba rendida por las partes se encuentra razonada de manera más detallada en los considerandos **OCTAVO A DECIMO SEGUNDO**, en el considerando **OCTAVO**, el sentenciador se hace cargo de las declaraciones de los testigos de ambas partes señalando que sus declaraciones corresponden a opiniones o conclusiones, que escapan a los propósitos de la prueba testimonial.

En el considerando **NOVENO**, recoge lo que en materia de prueba de posesión de bienes muebles, haciendo aplicable el **artículo 924 del Código Civil**: "*la Posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras esta subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla"*

En el considerando **DECIMO**, la sentencia expone : *" Que, en cuanto a la privación de su posesión por actos provenientes del querellado, estos se tendrán por acreditados a través de* ***prueba instrumental legalmente acompañada*** *y no objetada, especialmente parte denuncia acompañado a folio 1, y efectuado con fecha 4 de Diciembre de 2021 doña Zunilda del Carmen González en contra de Nelson Leiva Ahumada, quien reconoce en prueba confesional rolante a folio 30, haber adquirido derechos sobre la propiedad, lo cual no puede ser acreditado por la prueba allegada al proceso; ello pues solo acompaño una promesa de cesión sobre eventuales derechos hereditarios respecto a las propiedades.*

Por lo que este sentenciador tendrá por acreditado el segundo presupuesto factico de la acción de autos, considerando, además que el querellado no desvirtuó la validez de las declaraciones proporcionadas por los querellantes en cuanto a la privación de la posesión de los demandantes.

Finalmente, en el considerando DECIMO SEGUNDO, el tribunal de primera instancia dicta sentencia " *ACOGIENDO la demanda interpuesta con fecha 16 de Octubre de 2022, SOLO EN CUANTO se ordena al querellado don Nelson Leiva Ahumada debe restituir a los querellantes la posesión de la totalidad de la propiedad ...."*

III.- EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO.

En lo sucesivo y conforme a lo requerido por las normas pertinentes ya enunciadas del Código de Procedimiento Civil, expondremos los fundamentos que argüimos para el acogimiento del recurso de autos.

3.1.- ley que concede el recurso.

La norma que concede el recurso es el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil que dispone:

"*El escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá:*

1.- Expresar en que consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y

2.- Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Si el recurso es en la forma, el escrito mencionara expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca.

En uno y otro caso, el recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado, que no sea procurador del número"

Rigiendo en todo lo demás las normas pertinentes del Título XIX del Código de Procedimiento Civil.

3.2 Vicios o errores en que se fundamenta el presente recurso

Como se ha señalado precedentemente esta parte estima que el tribunal de S.S.I con su resolución de fecha 8 de Octubre de 2024 ha infringido -en la forma que se detallará- los artículos pertinentes, incurriendo en un vicio que afecta su decisión.

3.2.1 infracción del artículo 920 inciso segundo del Código Civil

La Causal del recurso de casación en el fondo que se interpone consiste haberse dictado la resolución recurrida con infracción de ley, toda vez que, revocando un fallo de primera instancia – el que se ajustaba a derecho- aplicando erróneamente la normativa establecida en el artículo 920 del Código Civil. " *las que tienen por objeto recuperarla, expiran al cabo de* ***un año*** *contado desde que el poseedor anterior la ha obtenido".*

La ilustrísima corte de apelaciones de Rancagua revoca la sentencia de primera instancia utilizando de fundamento la declaración de los testigos del demandado de autos y el hecho de la existencia de una causa sobre demanda de reivindicación presentada por algunos miembros de la sucesión que hoy demanda en esta causa, la causa en cuestión es la C – 5657-2010 del Juzgado de letras de Pichilemu, que se tuvo a la vista pero de manera sesgada e inexacta a juicio de esta parte, según se pasara a exponer.

1.- La ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua entiende que la posesión tranquila e ininterrumpida del predio objeto del juicio por parte de mis representados se ve desechada con la causa C- 5657-2010, y que el plazo de un año para alegar e impetrar la acción posesoria seria extemporánea puesto que dicha posesión se vería perdida desde a lo menos el año 2009, justificando su posesión con un *contrato de promesa de compraventa* por parte de Nelson Leiva Ahumada.

2.- Para resolver el problema se debe analizar en su mérito la referida causa, que pasamos a exponer, con fecha 11 de Enero de 2010 se presentó demanda en juicio ordinario de reivindicación de inmueble por don Pedro Enrique González González en representación de la sucesión en contra de don Héctor Del Carmen González Pino y doña Rodelinda Del Carmen González Pino, solicitando además la Inoponibilidad del referido contrato de promesa de compraventa celebrado entre Héctor del Carmen Gonzalez pino y Rodelinda Gonzalez Pino y la Sociedad Comercial Agropecuaria Inmobiliaria Hotelera y Turística Aedo y Leiva Ltda, representada por don Nelson Hugo Leiva Ahumada y además contra este último como persona Natural.

Con fecha 1**8 de Enero de 2010**, según el estampado receptorial de la causa de marras se establece que se notificó *personalmente* a don Nelson Hugo Leiva Ahumada por sí y en representación de la Sociedad cuya representación el sustenta, la notificación de la demanda se realizó en Calle Aníbal Pinto sin número de la ciudad de Pichilemu.

Con fecha **22 de Enero de 2010** se notifico personalmente a doña Rodelinda del Carmen González Pino.

Con fecha 29 **de Enero de 2010**, se notificó a don Héctor Del Carmen González Pino.

En virtud de los párrafos anteriores respecto a las notificaciones de los demandados en dicha causa, se puede entender *interrumpida civilmente la prescripción*, según el artículo 2503 del Código Civil. Institución que se encuentra definida como todo recurso judicial intentado por el que se **pretende verdadero dueño de la cosa**, con el poseedor. La expresión de "recurso judicial" debemos entenderla referida a la interposición de cualquiera acción – reivindicatoria fundamentalmente- , mediante la cual el dueño pretende recuperar la posesión e impedir así que un tercero, poseedor del bien, adquiera el dominio por prescripción.

Es importante recalcar que en la causa en comento que se basa la Corte de Apelaciones de Rancagua para revocar la sentencia, no hay ningún derecho asentado con sentencia firme y ejecutoriada, para ninguna de las partes, no existe claridad de sus derechos sobre el inmueble que se litiga y se solicitaba su reivindicación, puesto que la causa C- 5657-2010, se archivó por el tribunal de la instancia en su etapa probatoria, manteniéndose en el mismo estado hasta el día de la presentación de este recurso. Así las cosas, la posesión del inmueble materia de marras y su posesión se puede ver de dos aristas, y ambas aristas arriban a la misma conclusión: a) la comunidad hereditaria la cual represento adquirió el inmueble según se señala en título de dominio que se encuentra inscrito a foja 1707, número 2307, del registro de Propiedad de año 1993, del Conversador de bienes raíces de Pichilemu y por el cual la presentación de la demanda en causa C- 5657-2010, y su estado procesal actual no han surtido el efecto de interrumpir la posesión de manera pacífica e

ininterrumpida hasta la fecha de presentación del recurso y; b) la presentación de la demanda antes mencionada da por interrumpida la posesión de la sucesión respecto al inmueble con fecha 29 de Enero de 2010, según estampado receptorial, donde se notificada al último de los demandados y en virtud del mismo razonamiento de la letra a, en virtud del estado procesal de la causa es que mis representados han estado en posesión tranquila e ininterrumpida hasta el día 30 de Noviembre de 2021, momento en que se vieron privados de su posesión y como da cuenta la tramitación de la causa de primera instancia en la cual se dicta sentencia a favor de esta parte.

Siguiendo con el razonamiento de los párrafos precedentes es importante exponer lo siguiente, don Nelson Leiva Ahumada en la causa C – 5657-2010 comparece en primera instancia con fecha 9 de Abril de 2010, como tercero excluyente según lo establecido en el artículo 23 inciso final del Código de Procedimiento Civil que expone que " *si el interés invocado es independiente del que corresponde en el juicio a las dos partes se observara lo dispuesto en el artículo anterior"* el inciso tercero del artículo 23 del Código de procedimiento Civil expone: *"se entenderá que hay interés actual siempre que exista comprometido un derecho y no una mera expectativa……* ; Leiva Ahumada comparece presentando un contrato de *promesa* de compraventa, instrumento que según nuestro ordenamiento jurídico no es suficiente para acreditar posesión ni tampoco dominio a la luz de nuestro Código Civil.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua aplica de manera errónea el artículo 920 del Código Civil, en virtud de que lo otorga valor procesal a beneficio de don Nelson Leiva Ahumada, quien en ningún momento a intentando acción alguna para resguardar sus supuestos derechos emanados del contrato de promesa de compraventa en contra de mis representados. En el entender de la Ilustrísima Corte, incluso la incorporación como tercero *excluyente* es suficiente para interrumpir la prescripción y correspondiente posesión del inmueble. A juicio de esta parte y de la interpretación armónica de los títulos XII " De la Reivindicación" y XIII "De las acciones posesorias" en relación con los requisitos para proceder según sus normas, básicamente y de manera general expresan que quien está legitimado para accionar es el dueño de la cosa que no está en posesión, entregándole y asistiéndole todas las

normas y derechos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición y no a un tercero *excluyente* que intenta participar en un proceso, que por lo demás se encuentra sin tramitación desde larga data y menos con sentencia definitiva. A mayor abundamiento se intensificar la presente argumentación utilizando como base el artículo 918 del Código Civil, que expone "no *podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo."* El precepto antes mencionado contrasta diametralmente con las acciones efectuada por don Nelson Leiva Ahumada, en la causa en comento, no hay constancia jurídicamente relevante que se haya acreditado, razonado y sentenciado a favor de Nelson Leiva Ahumada respecto a su posesión del predio.

3.2.2 infracción al artículo 924 del Código Civil.

El articulo 924 expone: *"la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras esta subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ningún prueba de posesión que pretenda impugnarla."*

En el considerando NOVENO de la sentencia de primera instancia, el sentenciador estable y recoge el artículo 924 del Código Civil, articulado que asienta en materia de prueba de la posesión de bienes muebles, la cual se rige por un sistema de posesión inscrita. El sentenciador en el considerando en comento expone "posesión *que se tiene por acreditada a través del certificado de dominio vigente acompañado por los querellantes y rolante a folio 1."*

En el ordenamiento jurídico chileno, en lo relativo a la adquisición de la posesión de los inmuebles inscrito existen una serie de normas que dan cabida a la " *Teoria de la posesión inscrita"*. Las disposiciones que integran esta teoría son los artículos 686.696, 702 inciso final, 724, 728, 730, 924 y 2505, todos artículos del Código Civil.

Mis representados como poseedores regulares del inmueble materia del litigio, han cumplido a cabalidad con las normas del artículo 702 del Código Civil y especial con el **artículo 724** que estable que "si *la cosa es de aquellas cuya tradición deba*

hacerse por inscripción en el registro del Conservador, ***nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio*** ". Este precepto legal se acredito en primera instancia y el tribunal en su sentencia hace eco de dicha postura. Como bien se señala en la sentencia de 10 de Julio de 2023, no existe prueba "allegada" al proceso que permita razonar de forma diversa, puesto que el demandado el señor Leiva, solo acompaño una promesa de cesión sobre eventuales derechos hereditarios respecto a las propiedades.

La Excelentísima Corte Suprema, aplicando el artículo 728, que respecto de un inmueble sujeto a régimen de la propiedad raíz inscrita, la inscripción otorga el goce de la posesión a favor de la persona a cuyo nombre se encuentra inscrita la propiedad, con exclusión de toda otra persona. Para terminar la posesión, es necesario que se cancele la inscripción a su favor, y mientras esto no suceda, el que se apodera materialmente del predio no adquiere su posesión ni pone fin a la posesión existente. En conclusión, frente a una posesión inscrita, no valen absolutamente de nada los actos materiales de apoderamiento del inmueble por un tercero; ello por un lado, no hace perder la posesión al poseedor inscrito, ni tampoco, por otro lado, le dan posesión alguna a un tercero.

Como se ha expuesto a lo largo del presente recurso, Nelson Leiva Ahumada tiene en su poder una promesa de cesión sobre eventuales derecho hereditario respecto a la propiedad, para que dicho instrumento tenga éxito y cumpla los requisitos que estable nuestro ordenamiento jurídico se debe cancelar la inscripción de mis representados por las causales que establece el artículo 728 del Código Civil: a) voluntad de las partes; <u>b) por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro</u> y; c) por decreto judicial.

La prueba de la posesión en relación con las acciones posesorias en nuestra doctrina se encuentra conteste en un punto de asignar un valor categórico a la inscripción como símbolo de la posesión y así lo reafirma el artículo 924 del Código Civil. En virtud de una interpretación acorde y armónica de nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo al artículo 700 y 924, mis representados se reputan dueños mientras otra persona no justifique serlo, en virtud de una inscripción conservatoria.

3.3.- el vicio ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Los vicios señalados, además, han influido decisivamente en los dispositivo del fallo, debido a que, de no haber incurrido el tribunal de alzada en él y habiendo aplicando en rigor las normas relativas al artículo 920 y 924 del Código Civil transcritas y desarrolladas en el presente recurso de Casación, no hubiese estimado revocar la sentencia de primer grado.

Así es un hecho probado en juicio que mis representados han poseído el inmueble objeto de juicio de manera tranquila e ininterrumpida por más de 1 año completo, situación que se logró acreditar en su oportunidad, y que se justifica de manera pormenorizada en la sentencia de primera instancia, lo que ha sido y contrariado por el sentenciador de segunda instancia, yendo en contra de la normativo vigente.

3.4.- Existencia de un perjuicio para el recurrente.

Es un principio de derecho generalmente aceptado entre nosotros el que conocemos como *principio de trascendencia o protección* , cuya antigua máxima es " *pas de nullite san grief" , es decir, " no hay nulidad sin perjuicio"* que pone en la base de la potestad anulatoria la finalidad de corregir los perjuicios que haya causado una decisión jurisdiccional.

En la especie, el perjuicio derivado de la infracción de la ley que señalamos como fundamento de este recurso, es la dictación de una sentencia que desconoce la legalidad en la posesión u ocupación del predio, el cual ha sido utilizado por la comunidad hereditaria por larga data contrariando de manera efectiva lo que ha resuelvo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua.

Al efecto, el perjuicio lo detenta el recurrente de la casación en esta oportunidad toda vez que lo deja en completa indefensión, todo ello por infraccionar la normativa vigente e interpretar de manera errónea el artículo 920 del Código Civil, y pasando por alto el artículo 924 del Código Civil xxxxxx

S.S.E es menester por ultimo precisar, que a fin de subsanar los perjuicios descritos anteriormente- no cabe sino invalidar la sentencia, dado que el único modo de restablecer la correcta aplicación de las normas de la materia es dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia, que revoca la de primera, la cual, acoge la acción posesoria impetrada.

IV.- CONCLUSION

S.S.E, la sentencia de segundo grado, recurrida por medio del presente recurso de casación, contiene múltiples errores de derecho, todos ya latamente explicados y analizados, de tal suerte que solo procede su anulación y dictar en su reemplazo una sentencia que, aplicando correctamente la ley y deje sin efecto la sentencia de segunda instancia.

Por último, esta parte viene hacer presente que en el evento improbable de ser rechazado el presente recurso por algún defecto en su formalización, la Excma Corte Suprema tiene la facultad de **casar de oficio la sentencia recurrida**, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 785 del Código de procedimiento Civil, que expone: " *en los casos que se desechare el recurso de casación en el fondo por defectos en su formalización, podrá invalidar de oficina la sentencia recurrida, si se hubiese dictado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en los dispositivo de la sentencia. La Corte deberá hacer constar en el falla de casación esta circunstancia y los motivos que la determina, y dictará sentencia de reemplazo con arreglo a lo que dispone el inciso precedente".*

POR TANTO,

En el mérito de lo expuesto, disposiciones legales citadas y conforme a lo preceptuados en los artículos 916, 920, 924 y demás pertinentes del Código Civil; y artículos 764, 767 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

RUEGO A US;

Se sirva tener por deducido el presente recurso de casación en el fondo de la sentencia definitiva dictada con fecha 8 de Octubre de 2024, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, declarando admisible y ordenar se eleven los autos a

la Excelentísima Corte Suprema, a fin de que dicho Tribunal superior lo conozca, lo declare admisible y en definitiva proceda a invalidar la sentencia y, conforme a lo señalado en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, dicte la sentencia de reemplazo que corresponda con arreglo a la ley, acogiendo en todos sus partes la acción impetrada por esta parte en virtud de esta petición; y en subsidio, en el evento improbable que el presente recurso sea desechado por defectos en su formalización, se sirva la Excelentísima Corte Suprema en casar de oficio la sentencia recurrida en el sentido solicitado.

OTROSI: Ruego a S.S.I, se sirva tener presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, patrocina el presente recurso el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don Maximiliano Sanchez Pinilla, cedula de identidad N° 15477278-2, domiciliado para estos efectos en Huérfanos 1294, oficina 83, Santiago Región metropolitana, correo electrónico: msanchez@dmcabogados.cl , teléfono celular de contacto : +56981200226.

Prs

Rancagua, veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro.

Al Folio N°34, se provee:

A lo Principal: Teniendo únicamente presente que el recurso de casación en el fondo ha sido deducido dentro de plazo y está patrocinado por abogado habilitado y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 770 y 776 del Código de Procedimiento Civil, concédase y elévense los autos originales, ante la Excma. Corte Suprema para su conocimiento y resolución, vía interconexión.

Al otrosí: Téngase presente

Remítase la presente resolución al tribunal a quo, para los fines que en derecho correspondan.

Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor.

Rol Corte 1363-2023-Civil.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: LLNRXQXGFHU

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Presidente Ricardo Pairican G., Ministro Pedro Salvador Jesus Caro R. y Abogado Integrante Gaston Bobadilla Q. Rancagua, veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro.

En Rancagua, a veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: LLNRXQXGFHU

RESUMEN

Tribunal : Juzgado de Letras Y Garantía Pichilemu
Rol de causa : C-256-2022
Materia : Otros Sumarios
Corte de Apelaciones : Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua
Rol Ingreso Corte : 1363-2023- Civil
Caratulado : CASTRO con LEIVA

Demandante-Recurrente 1 : Ana Rosa Castro González
Cédula de Identidad : 13.094.506-6
Demandante-Recurrente 2 : Segundo Isidro González González
Cédula de Identidad : 9.990.692-1
Demandante-Recurrente 3 : Isabel de as Mercedes González González
Cédula de Identidad : 8.896.778-k
Demandante-Recurrente 4 : Zunilda del Carmen González González
Cédula de Identidad : 8.973.191-7
Demandante-Recurrente 5 : María Marisol Gonzalez González
Cédula de Identidad : 10.378.791-2
Abogado : Marcelo Eduardo Pezoa Carrasco
Cédula de Identidad : 15.332.544-8
Abogado : Maximiliano Ramiro Sánchez Pinilla
Cédula de Identidad : 15.477.278-2
Poder : Folio 4, 1ra instancia
Abogado : David Alexis Maldonado Romero
Cédula de Identidad : 15.776.924-3
Poder : Folio 4, 1ra instancia

Demandado-Recurrido : Nelson Hugo Leiva Ahumada
Cédula de Identidad : 7.131.844-3
Abogado : Iván José Fanzini Villanueva
Cédula de Identidad : 15.363.291-k
Poder : Folio 19, 1ra. instancia

Resolución Impugnada : 08/10/2024
Interposición Recurso : 25/10/2024
Tipo de Recurso : Casación Fondo
Concesión de Recurso : 29/10/2024
Custodia : Cust 85-2024, Expediente Rol N°5657-2010

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: KXFXXQDGLXY